

[별표 2] <개정 2008.10.31>

화물자동차운송사업의 행정처분의 세부기준(제27조관련)

위반내용	해당조문	처분내용
1. 소유대수가 2대 이상인 운송사업자가 주사무소가 소재하는 특별시·광역시 또는 도외의 지역에 영업소를 설치하지 아니하고 상주하여 화물자동차운송사업을 영위한 때	제21조제1호	○사업일부정지(30일)
2. 소유대수가 1대인 운송사업자가 주사무소가 소재하는 특별시·광역시 또는 도와 이와 인접한 특별시·광역시 또는 도외의 지역에 상주하여 화물자동차운송사업을 영위한 때	제21조제2호	○위반차량운행정지(30일)
2의2. 허가받은 차고지외에서 밤샘주차한 때. 다만, 귀로운행·차량고장 등 부득이한 사유로 허가받은 차고지외의 주차장 또는 차고지 등에서 밤샘주차하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제21조제2호의2	○위반차량운행정지(5일)
2의3. 별표 1에 따라 차고지 설치의무가 면제되는 소유대수가 1대인 용달화물자동차 운송사업자의 경우 주차장 또는 차고지 등이 아닌 장소에서 밤샘주차한 때	제21조제2호의3	○위반차량운행정지(5일)
2의4. 신고한 운임 및 요금을 받지 아니하고 부당한 운임 및 요금을 받은 때	제21조제3호	○위반차량운행정지(10일)
2의5. 화주로부터 부당한 운임 및 요금에 대한 환급을 요구받고 이를 환급하지 아니한 때	제21조제4호	○위반차량운행정지(10일)
2의6. 신고한 운송약관의 내용을 준수하지 아니한 때	제21조제5호	○위반차량운행정지(20일)
3. 사업용화물자동차의 바깥쪽에 일반인이 식별하기 쉽도록 당해 운송사업자의 명칭(소유대수가 1대인 운송사업자인 경우에는 당해 화물자동차운송사업의 종류를 말한다)을 표시하지 아니한 때	제21조제6호	○위반차량운행정지(10일)
4. 화물자동차운전자의 취업현황 및 퇴직현황을 보고하지 아니하거나 허위로 보고한 때	제21조제7호	○위반차량운행정지(10일)

5. 교통사고로 인한 손해배상을 위한 대인보험 이나 공제사업에 가입하지 아니한 상태로 화 물자동차를 운행하거나 그 가입이 실효된 상 태로 화물자동차를 운행하지 아니할 것	제21조제8호	○1차 : 위반차량 운행정지(20일) ○2차 : 위반차량 운행정지(30일)
5의2. 적재물배상보험등에 가입하지 아니한 상 태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 때	제21조제8호 의2	○1차 : 위반차량 운행정지(20일) ○2차 : 위반차량 운행정지(30일)
6. 「자동차관리법」에 의한 검사를 받지 아니 하고 화물자동차를 운행한 때	제21조제9호	○1차 : 위반차량 운행정지(20일) ○2차 : 위반차량 운행정지(30일)
7. 적재된 화물의 이탈을 방지하기 위한 덮개· 포장 등을 하지 아니하고 운행한 때	제21조제10호	○1차 : 위반차량 운행정지(15일) ○2차 : 위반차량 운행정지(20일) ○3차 : 위반차량 운행정지(30일)
8. 화물자동차운전자로 하여금 차안에 화물운 송종사자격증명을 게시하지 아니하고 운행하 게 한 때	제21조제11호	○위반차량운행정 지(10일)
9. 차량 및 영업소의 청결상태가 불량한 때	제21조제12호	○위반차량운행정 지(5일)
10. 화물자동차운전자로 하여금 「자동차안전 기준에 관한 규칙」 제54조제2항의 규정에 의한 최고속도제한장치 또는 동규칙 제56조 의 규정에 의한 운행기록계가 설치된 운송 사업용 화물자동차를 당해 장치 또는 기기 가 정상적으로 작동되지 아니하는 상태에서 운행하게 한 때	제21조제13호	○1차 : 위반차량 운행정지(10일) ○2차 : 위반차량 운행정지(15일)

비고

위 표의 위반내용란 제2호의2에서 "밤샘주차"라 함은 0시부터 4시 사이에 하
는 1시간 이상의 주차를 말한다.